

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4529/2532

นายสุทธิพงษ์ เดชอินทร์
บริษัทโรงงานทอผ้ากรุงเทพ จำกัด

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 10, มาตรา 12

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างระหว่างจำเลยกับสหภาพแรงงานทอผ้ากรุงเทพ ประจำปี 2531 ระบุว่า "ในกรณีที่พนักงานเจ็บป่วยเป็นโรค หรือต้องทำการผ่าตัดโดยเข้าเป็นคนไข้ในโรงพยาบาลของรัฐ ให้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้... ฯลฯ ดังนั้น เมื่อโจทก์ป่วยเป็นต้อกระจกที่ตาข้างขวาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแพทย์ต้องผ่าตัดเอาเลนส์แก้วตาที่ขุ่นมัวออก แล้วใส่เลนส์ แก้วตาเทียมให้แทนเพื่อให้ดวงตาผู้ป่วยสามารถมองเห็นได้ดังเดิม ค่าเลนส์แก้วตาเทียมจึงถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่ารักษาพยาบาลตามข้อตกลงดังกล่าว

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างประจำของจำเลยเข้าทำงานตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๑๑ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๓๑ โจทก์ป่วยเป็นต้อกระจกที่ตาข้างขวาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แพทย์ผ่าตัดต้อกระจกแล้วใส่เลนส์แก้วตาเทียม เสียค่ารักษาและค่ายาเป็นเงิน ๒,๗๓๔ บาท กับค่าเลนส์แก้วตาเทียมเป็นเงิน ๔,๔๐๐ บาท โจทก์มีอายุการทำงาน ๒๑ ปี มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างระหว่างบริษัทโรงงานทอผ้ากรุงเทพ จำกัด กับ

สหภาพแรงงานทอผ้ากรุงเทพ ประจำปี ๒๕๓๑ จำเลยจ่ายให้ไม่ครบ โดยไม่จ่ายค่า
เลนส์แก้วตาเทียมให้ ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ขาดพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า ค่าเลนส์แก้วตาเทียมมิใช่ค่ารักษาพยาบาลตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างดังกล่าว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า ค่าเลนส์แก้วตาเทียมเป็นค่ารักษา
พยาบาลตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่ารักษาพยาบาล
จำนวน ๔,๔๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จ้างระหว่างบริษัทโรงงานทอผ้ากรุงเทพ จำกัด กับสหภาพแรงงานทอผ้ากรุงเทพ
ประจำปี ๒๕๓๑ ระบุว่า "ในกรณีที่พนักงานเจ็บป่วยเป็นโรคหรือต้องทำการผ่าตัดโดย
เข้าเป็นคนไข้ในโรงพยาบาลของรัฐ ให้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้...ฯลฯ ยกเว้น
การเจ็บป่วยเป็นโรคดังต่อไปนี้คือ โรคพิษ คอลดบุตร ทำแว่นตาเสริมสวย กามโรค
ยาเสพติด พิษสุราเรื้อรัง และการเจ็บป่วยที่พนักงานก่อให้เกิดขึ้นเอง" การใช้เลนส์
แก้วตาเทียมใส่แทนเลนส์แก้วตาที่ขุ่นมัวที่ต้องตัดออก เป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งใน
การรักษาพยาบาลเพื่อให้ดวงตาผู้ป่วยสามารถมองเห็นได้ดังเดิม ค่าเลนส์แก้วตา
เทียมจึงถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่ารักษาพยาบาลตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จ้างดังกล่าว และข้อตกลงที่กล่าวมาก็มิได้ยกเว้นมิให้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลนั้น
ได้ ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าเลนส์แก้วตาเทียมแก่โจทก์นั้นชอบ
แล้ว

พิพากษายืน.

(ครีฎมิ สุวรรณโรจน์-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

ศาลแรงงานกลาง - นายปัญญา สุทธิบดี

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ